

1502061-72.2022.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2114880/2022 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 18372214 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 267/22/929 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 272/22/929 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2114880 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

KAUÃ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502061-72.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502061-72.2022.8.26.0554 - Controle 675/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2114880/2022 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 18372214 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 267/22/929 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 272/22/929 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2114880 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

KAUÃ CONCEIÇÃO DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

KAUÃ CONCEIÇÃO DE JESUS está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 6 de fevereiro de 2022, por volta das 3h15min, na Avenida Artur de Queirós, altura do n.º 100, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com o adolescente Eduardo Cortez, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, o veículo Fiat/Uno, placas PXR 7086, o telefone celular Samsung/J5 Prime, uma máquina de cartão "PagSeguro Moderninha Plus", uma parafusadeira, uma furadeira, uma bolsa de couro e uma blusa, pertencentes à vítima Isvaldo Dantas de Lima.

Recebida a denúncia (fls. 5), o réu foi citado (fls. 67/68) e apresentou resposta à acusação (fls. 75/76). Não se tratando de hipótese de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 77/78), oportunidade em que foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público, em debates, requereu a procedência da ação com a consequente condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que este, via defensor público, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Os boletins de ocorrência (fls. 7/8 e 9/12), o auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), os autos de avaliação (fls. 27/28 e 29), o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), o auto de entrega (fls. 15) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime de roubo praticado em concurso de agentes descrito na denúncia.

A autoria do delito, da mesma forma, é certa e deve ser atribuída ao réu.

Na fase inquisitória, o acusado confessou a prática dos fatos, esclarecendo que, previamente ajustado com Eduardo, chamou o veículo, via aplicativo Uber, com o intuito de praticar o crime. Informou que atemorizaram a vítima com gritos e que horas após o crime acabaram abordados por policiais militares.

Em juízo, por sua vez, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A confissão policial do acusado é séria e está em harmonia com o conjunto probatório, eis que sequer foi infirmada pelo interrogatório dele em juízo, ocasião em que permaneceu em silêncio.

Acrescenta-se que o ofendido, ao prestar declarações, relatou que é motorista de aplicativo e foi acionado para uma corrida. Alegou que, no local, dois indivíduos ingressaram em seu veículo e quase no término da corrida recebeu uma gravata por um dos agentes e ambos lhe anunciaram o assalto. Informou que entregou o veículo com seus pertences dentro dele, dando conta ainda de que o automotor foi recuperado menos de 24 horas depois. Asseverou que, no distrito policial, teve certeza de que o réu era um dos autores do crime, porém entendeu por bem dizer que tinha dúvida, bem como deixou assentado, em juízo, que o acusado se parecia muito com um dos roubadores.

Muito embora a vítima não tenha reconhecido o réu com absoluta certeza como autor do roubo, relatou como os fatos ocorreram, dando conta de realizava corrida de aplicativo levando dois rapazes, quando um deles lhe desferiu uma gravata e ambos

anunciaram o crime, subtraindo-lhe os pertences descritos na denúncia.

Não bastasse isso, em perfeita harmonia, os policiais militares esclareceram que, após notícia do roubo, se deparam com veículo cujas características coincidiam com aquelas fornecidas pelo Copom. Alegaram que entenderam por bem abordar o automotor, ocasião em que o réu e um adolescente dele desceram. Informaram que, constatada a origem ilícita do automotor, o réu, condutor do veículo, veio a admitir a prática dos fatos, asseverando inclusive que praticou o crime contra motorista de aplicativo após nele aplicar uma gravata e anunciar o assalto.

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares, totalmente uníssonos, comprovam que, algumas horas após o roubo, o réu e um adolescente foram surpreendidos em poder do veículo, ocasião em que confessaram a prática da subtração e, por isso, foram conduzidos ao distrito policial.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, quer pela confissão policial do acusado, na infirmada nos autos, quer pelas demais provas coligidas, consistentes, de um lado, nas declarações da vítima dando conta de como o roubo ocorreu e de que o acusado se parece muito com o roubador e, de outro lado, nos depoimentos coesos dos agentes legais, que dão conta de que o acusado foi surpreendido na condução do veículo horas após a empreitada criminosa e confessou o crime, dúvida não há de que Kauã perpetróu o crime em questão e, por isso, por ele deve ser responsabilizado, já que comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade delitivas.

O roubo se consumou porque a res foi retirada das esferas de vigilância e disponibilidade da vítima. Aliás, o acusado chegou a ter posse tranqüila do veículo subtraído, operando-se com isso a consumação do crime complexo em questão.

A incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes está indubitosa, haja vista que a vítima deixou assentado que o crime foi praticado por dois indivíduos, que agiram previamente ajustados para a empreitada criminosa. Nesse sentido, ademais, encontra-se a confissão policial do acusado, não infirmada nos autos.

Colocado isso, a procedência da ação penal se impõe, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam o réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, pese a incidência da circunstância atenuante da menoridade, mantenho a reprimenda anteriormente fixada, por ser vedado reduzi-la, nesta fase, a quem do mínimo legal, conforme se extrai da Súmula 231 do STJ. Deixo de levar em conta a circunstância atenuante da confissão espontânea, posto que não ratificada pelo réu em juízo, haja vista que este permaneceu em silêncio sob o crivo do contraditório.

Por fim, na terceira e última fase da aplicação da pena, diante da incidência de uma das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal, isto é, concurso de agentes, preconizada no inciso II do referido artigo, aumento a reprimenda de 1/3 (um terço) e fixo definitivamente ao réu cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, dada a gravidade do crime perpetrado, é o fechado, posto que praticou crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de grave ameaça e violência física contra a vítima, delito este que, de um lado, revela a

intensa periculosidade do réu e, de outro, vem atormentando toda a sociedade brasileira e tumultuando a ordem pública.

Em virtude da situação econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo, nos termos do art. 60, "caput", do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu KAUÃ CONCEIÇÃO DE JESUS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão e a pagar treze dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, por ser primário e estar respondendo ao processo em liberdade, dela poderá recorrer sem ter que se recolher ao cárcere.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão contra ele por força desta condenação.

P.R.I.C.

Santo André, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA